

1500887-67.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEREMIAS ALVES GRANGEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GEREMIAS ALVES GRANGEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2021, por volta das 17h30min, na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500887-67.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500887-67.2021.8.26.0617 Controle: 2021/001194

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEREMIAS ALVES GRANGEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

GEREMIAS ALVES GRANGEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de junho de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Rafael Sola Sanches, 49, área rural, nesta Comarca de Jacareí, trazia consigo e tinha em depósito drogas, com o fim de entregar a consumo de terceiros, consistentes em 37 porções de cocaína, 9 porções de cocaína na forma de "crack", 39 porções de "Cannabis sativa L" (sendo dez na forma de haxixe), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. laudo de constatação provisória de fls.65/68).

Segundo foi apurado, policiais militares efetuavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o denunciado caminhando na via pública. Este, ao visualizar a viatura tentou se evadira a pé e no trajeto tentou se desfazer de uma sacola plástica que carregava.

Ocorre que GEREMIAS acabou por ser abordado e revistado, tendo sido encontrada a quantia de R\$66,00 em seu bolso. No interior de citada sacola foram encontradas doze "ependorfs" contendo cocaína, quatro pedras de "crack", duas porções de "haxixe" e oito porções de "maconha".

O denunciado ainda afirmou que tinha mais entorpecente escondido em meio a um entulho ali existente, onde de fato foram localizadas cinco pedras de "crack", dezessete "ependorf" contendo cocaína, 29 "buchas" de "maconha", oito porções de "haxixe", além de R\$220,00 em dinheiro.

Diante das circunstâncias acima mencionadas, especialmente da apreensão de quantidade e variedade de drogas, embaladas individualmente, fica evidente que o entorpecente se destinava à traficância.

Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 43/45).

Após o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação e estabelecido o rito especial da Lei de drogas (fls. 82/83).

O réu foi notificado (fl. 103) e apresentou defesa preliminar (fls. 108/111).

Recebida a denúncia (fls. 122/123 e 130/133), foi promovida a citação (fls. 164).

Foi revogada a prisão preventiva e concedida a liberdade provisória (fls. 191/192).

Diante da não localização do denunciado no endereço declarado, foi revogada a liberdade provisória e decretada prisão preventiva (fls. 215/216).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final procedido ao interrogatório.

Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais, oportunidade em que as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 30/34), pelo exame químico-toxicológico (fl. 66/68), bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

Perante a autoridade policial, o réu GEREMIAS ALVES GRANGEIRO ficou em silêncio. Em juízo, confessou os fatos. Disse que na época dos fatos estava passando por muitas dificuldades financeiras e acabou se envolvendo com o tráfico de drogas.

A testemunha FABIO BALBINO DA SILVA, policial militar, disse que em patrulhamento pelo bairro Vila Garcia, foi avistado o réu Geremias que ficou inquieto com a aproximação da viatura. O réu saiu correndo e dispensou uma sacola. O réu foi detido. Foi apreendido dinheiro em seu poder. A sacola continha drogas. O denunciado ainda apontou onde estavam escondidas as demais drogas. Versão ratificada pela testemunha VICTOR ROCHA FERNANDES MARTINS, policial militar, colega de farda.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva. Ressalto que não se sustenta a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório.

O réu confessou as imputações.

Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime de tráfico.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão mesmo da quantidade e variedade de droga apreendida - 25,11g de 'maconha'; 10,32g de cocaína; 0,88g de 'haxixe'; 0,67g de 'crack'; 90,94g de 'maconha'; 14,11g de cocaína; 2,41g de 'haxixe'; 1,03g de 'crack' - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda, a apreensão de embalagens típicas para o embalamento de drogas, bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, autorizam a condenação do réu nos termos da denúncia.

Os indícios conjugados com os demais elementos de prova cotejados nos autos, permitem a ilação a respeito da autoria e materialidade, sustentando o édito condenatório.

E é exatamente esse o caso dos autos.

Nesse sentido:

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido"(RT- 729/542).

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência

de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as demais provas coligidas aos autos.  
Veja que os policiais estavam em patrulhamento de rotina e a abordagem se deu, exatamente, porque o réu, ao avistar os milicianos, ficou nervoso e tentou se evadir.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação da pena.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é primário. Considerando, ainda, a natureza e a quantidade da substância, ressaltando a variedade de drogas apreendidas, demonstrando que o denunciado atuava mais amplamente na distribuição de drogas, exigindo maior rigor na dosagem das penas. Diante do exposto, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Na segunda fase, reconheço a confissão espontânea, e diminuo a reprimenda em 1/6, fixando a pena intermediária no mínimo legal, ressaltando que a atenuante não produzirá efeitos abaixo do aludido patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.  
05 anos de reclusão e 500 dias-multa

Na terceira fase da dosimetria penal, incide a causa especial de diminuição da pena, inserta no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Considerando que o réu era primário, de bons antecedentes e não há informações de que se dedica a atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa, determino que a pena será diminuída em 2/3, remanescendo:

01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

O crime em questão é grave, todavia, a jurisprudência do STF firmou entendimento no sentido de que o tráfico com incidência da minorante não tem caráter hediondo. Observo que no caso concreto, além da primariedade, embora tenha ressaltado a variedade, vislumbro que a quantidade de droga não afasta a condição de pequeno traficante, o réu tinha menos de 21 anos na data do fato e confessou integralmente os fatos, denotando arrependimento

Diante do exposto, fixo o regime inicial aberto.

Forçoso reconhecer que o acusado denota condições subjetivas favoráveis à substituição sendo que o cárcere em nada contribuirá para sua ressocialização. O risco à Saúde Pública, neste caso específico, consideradas todas as peculiaridades já expostas, não foi tão grave.

Estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos, considero cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal): a pena aplicada ao Réu não é superior a quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Além disso, as demais circunstâncias judiciais lhes são favoráveis.

Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal

imposta, atendendo-se, na execução, o disposto no art. 46 e parágrafos do Código Penal, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.  
Em caso de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, o regime prisional será o fixado nesta sentença.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR GEREMIAS ALVES GRANGEIRO à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa , no mínimo legal, pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena imposta, e prestação pecuniária, consistente no pagamento do valor correspondente a um salário mínimo a ser pago em favor de entidade a ser determinada pelo Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo da pena pecuniária imposta.

Defiro o apelo em liberdade, porquanto a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos. Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Transitada esta sentença em julgado esta, expeça-se guia de recolhimento.

Comunique-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Determino a destruição das drogas apreendidas nos autos. Oficie-se.

No que se refere ao dinheiro apreendido nos autos, por estar relacionado à prática de crime de tráfico, mormente não comprovada a origem lícita, DECLARO o seu perdimento em favor da União, determinando a transferência ao FUNAD, por intermédio de ofício.

Oportunamente, ao arquivo.

P.R.I.C.

Jacarei, 5 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA